

Proc. N° 0804761-63.2018.8.14.0028

Autor: Amazônia Hortigrangeira Ind. Com. Ltda – Me, representada pelo sócio Vanduir José de Lima.

Réu: Aliomar Nunes Pinheiro e Jose Reinaldo Ferreira da Silva.

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – Fazenda Capivara (Novo Repartimento).

DECISÃO

Vistos,

1 – Relatório.

Trata-se de **AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA c/c TUTELA PROVISÓRIA** proposta por **AMAZÔNIA HORTIGRANGEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, representada pelo sócio **VANDUIR JOSÉ DE LIMA**, contra **ALIOMAR NUNES PINHEIRO, JOSÉ REINALDO FERREIRA DA SILVA e quaisquer outros que forem encontrados de posse injusta na FAZENDA CAPIVARA**, situada na Rodovia Transamazônica, km-58, Novo Repartimento.

Houve decisão recebendo o aditamento da inicial promovida no ID. num. 6538192, reificando de ofício o valor da causa, bem como deferimento a justiça gratuita (ID. Num. 6739885).

O autor apresentou petição em ID. Num. 6745402, concordando com a retificação do valor da causa.

Em Certidão de ID. Num. 7000442, o oficial de justiça certificou que foi procedida a citação e intimação das pessoas encontradas no imóvel, **ANTÔNIO NONATO ALVES BARBOSA, GIVANIL BARROS DA SILVA, JOÃO DA CONCEIÇÃO CRUZ, MARIA ELENILDA PEREIRA DE SOUSA e VILBERTO VIEIRA DA SILVA “VIVI”** (ID. Num. 7000442).

Foi realizada audiência de conciliação no dia 31/10/2018 (ID. Num. 7159977).

Em despacho de ID. Num. 8621616, foi deferido o requerimento do autor (ID. Num. 8327980), para realização da citação dos réus desconhecidos por edital, nos termos do art. 256, I, do CPC e nova diligência no local.

O autor peticionou juntando Certidões referentes a Fazenda Capivara; Memorial Descritivo; Vistoria realizada na Faz Capivara; e, Lista dos Ocupantes da Fazenda Capivara, extraídos do processo administrativo junto ao INCRA (ID. Num. [9366490 \[\]](#)).

Foi apresentada contestação pelos requeridos GERARDO MOREIRA PONTES (ID. Num. 10159242), FLAVIA OLIVEIRA COSTA (ID. Num. 10181782), JOSE DE OLIVEIRA BASTOS (ID. Num. 10183845), ELISVAN DE OLIVEIRA COSTA (ID. Num. 10184123), AILTON CESAR MACHADO (ID. Num. 10186143), JOÃO DA CONCEIÇÃO CRUZ (ID. Num. 10268056)

Os requeridos GIVANIL BARROS DA SILVA, VILBERTO VIEIRA DA SILVA, MARIA ELENILDA PEREIRA DE SOUSA e ANTÔNIO NONATO ALVES BARBOSA se manifestaram em ID. Num. 10850392, requerendo a reconsideração do despacho exarado no ID. Num. 8621616, bem como o indeferimento da petição inicial.

Em decisão desta Juízo, foi indeferido o requerimento do requeridos de ID. Num. 10850392, mantendo-se a decisão de ID. Num. 8621616 por seus próprios fundamentos, bem como fosse oficiado o [INCRA SR-27 para informar se o imóvel objeto dos presentes autos foi regularmente destacado do patrimônio público para o particular, bem como se nele há projeto de assentamento regularizado e, havendo, quais são os beneficiários, facultando-lhe acrescer todas as demais informações que julgar pertinentes e que tenham relação com o imóvel objeto dos autos \[\]](#).

Juntadas as declarações de Imposto de Renda do autor em ID. Num. 12624942.

Foram apresentadas contestações e reconvenções pelos requeridos GILSEVANIA DA SILVA BARROS (ID. Num. 13243522), JOSÉ NILTON DA CONCEIÇÃO e MARIA ELIENE FERREIRA DA SILVA (ID. Num. apresentou contestação e reconvenção no ID. Num. 13760654), ANTONIO DA CONCEIÇÃO DA CRUZ e HELENA BRITO DA CRUZ (ID. Num. 13854233), VILBERTO VIEIRA DA SILVA e EDEUZUITA NOVAES SILVA (ID. Num. 15160674), TIAGO TEIXEIRA LIMA (ID. Num. 15161129), NOELITON TEIXEIRA LIMA e JÉSSICA LEANDRA BORGES DA SILVA LIMA (ID. 15187209), ANTONIO NONATO ALVES BARBOSA e RAIMUNDA FERNANDES BARBOSA (ID. Num. 15188678).

Em decisão de ID. Num. 16451432, foi indeferida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora.

Foi peticionado em ID. Num. 18156816 pedido de reconsideração da decisão.

Em decisão de ID. Num. 18444468, foi reconsiderada a decisão e deferida a gratuidade de justiça à parte autora.

A Defensoria Pública do Estado do Pará se manifestou em ID. Num. 25177861, deixando de oferecer contestação, uma vez que não haveria réus que mereçam representação de curador especial.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório. Passo a decidir.

2 – Fundamentação.

Observa-se o andamento regular do processo em epígrafe, notadamente, pela realização de audiência de conciliação, bem como apresentação das contestações e reconvenções tempestivamente.

Assim, findo o prazo para a contestação, necessária a tomada de providências preliminares, nos termos do art. 347, do CPC.

3- Dispositivo.

Ante o exposto, determino seja:

- a. Intimada a autora para apresentar réplica às contestações, com base no art. 350 e 351, do CPC, bem

como se manifestar quanto às reconvenções apresentadas, nos termos do art. 343, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

- b. Oficiada a Autarquia Federal INCRA SR-27 para informar, no prazo de 20 (vinte) dias, com fundamento no art. 380 do CPC, se o imóvel objeto dos presentes autos foi regularmente destacado do patrimônio público para o particular, bem como se nele há projeto de assentamento regularizado e, havendo, quais são os beneficiários, facultando-lhe acrescer todas as demais informações que julgar pertinentes e que tenham relação com o imóvel objeto dos autos, encaminhando-lhe, juntamente com a solicitação, cópia dos documentos ID. Num. 6500514; ID. 9366491 - Pág. 1; ID. Num. 9366491 - Pág. 5 a 8; ID. Num. 9366491 - Pág. 28; ID. Num. 9366490;

Intimem-se as partes, por meio de seus procuradores, via DJE, desta decisão, bem como o Ministério Público do Estado do Pará e a Defensoria Pública do Estado do Pará, pessoalmente.

Cumpra-se.

Após, retornem os autos conclusos.

A presente decisão valerá como OFÍCIO/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/EDITAL, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB-TJE/PA e Provimento nº 03/2009 da CJCI-TJE/PA.

Marabá/PA, 14 de junho de 2021.

AMARILDO JOSÉ MAZUTTI

Juiz de Direito Titular da 3ª Agrária – Marabá

